ソフトバンク社 店頭イベント・IP ライセンス案件 契約化に向けた法務ご相談資料

2026 年 10 月 23 日(10 月 24 日法務 MTG の結論を反映して 10 月 25 日更新)/株式会社円谷プロダクション 営業担当:新谷/【社内限定】

1. ご依頼事項と期限

項目	内容
作成いただきたい契約書	(A)イベント実施基本契約書(最低開催数保証付き)、(B)IP ライセンス契約書(作成許諾条項を含む)。2 通を別個の契約書として作成
相手方	ソフトバンク株式会社(コンシューマ事業統括)。契約主体として確定済み
締結目標	2026 年 10 月末。2027 年 1 月開始に必要な体制準備と、11 月からの制作・仮申請手続きのため
希望スケジュール	10/27 当社ドラフト完成 → 10/28 経理(斉藤さん)の会計要件確認 → 10/29 先方へドラフト提示 → 10/31 締結。先方法務のレビュー期間が読めないため、ドラフト提示までを当社の必達ラインとする
先方との合意状況	10/22 に本格実施の意思確認済み。10/23 に契約期間を 2 年(2027 年 1 月〜2028 年 12 月)で確定。提示済み条件は第 3 章・第 4 章のとおり

2. 契約構成の方針(2 本立て)と理由

- 経理部門(CFO 小澤さん・斉藤さん)との協議により、契約は「(A)イベント実施契約」と「(B)IP ライセンス契約」の 2 本に分ける
- 分ける理由は会計上の要件。(B)のライセンス料 4,000 万円を当期(2027 年 3 月期)に全額計上するには、契約から 1 年以内の全額入金と、(A)から独立した契約であることが条件
- 経理から示された契約書上の留意点は次のとおり。契約書に反映いただきたい
- 各契約で契約期間・履行義務・入金時期を明確にする
- (A)の第 1 期(2027 年 1〜3 月)は「当該期間に 390 現場分を消化する対価」であることを明確にし、最低保証・返還なしを明記する
- (B)には(A)と連動する記載を入れない((A)の契約を前提とする記載、(A)が履行されない場合に返金する条件などは不可)。(B)は返金なしを明記する
- 2 本に分けても会計上「契約の結合」と判断される可能性はあると経理は見ている。法的にも独立性が説明できる構成(それぞれ単独で成立し、単独で解除・終了できる)にしたい

3. (A)イベント実施基本契約 タームシート

条項	合意内容・当社案
目的	先方が主催する店頭キャラクターイベント(ウルトラソフトバンクフェス)に、当社がキャラクター(着ぐるみ)と担当者を派遣する

契約期間	締結日(2026年10月末)〜2028年12月31日。イベント実施期間は2027年1月〜2028年12月
役務の内容	1ライン・1日あたり、ヒーロー1体、当社2名(担当1名+スーツアクター1名)、1回30分・1日最大5回の撮影会出演。担当は着脱補助・スーツ管理・撮影時の客対応。会場運営(運営ディレクター1名+スタッフ4名、音響、設営、整理券、サイン類)は先方
単価	100,000円/ライン・日(税別)。通常販売価格225,000円/日に対する本件限りの特別価格。年間契約と最低開催数保証が前提であることを契約書に明記
ライン数	基準15ライン(同時稼働数)。余裕月(1・4・6・11・12月)は最大20ラインまで増枠可。増枠分は前月1日の開催確定時に確定
最低開催数保証	基準15ライン×210日=3,150現場分(3億1,500万円)を保証。精算期間ごとに保証現場数を定め、未実施でも保証分を請求、返還なし。第1期2027年1〜3月:390現場(3,900万円)/第2期2027年4月〜2028年3月:1,560現場(1億5,600万円)/第3期2028年4〜12月:1,200現場(1億2,000万円)
精算	各期末に実績を集計し、増枠分(超過分)は追加精算。最低保証を下回った場合も保証額を請求
支払	先方EDIによる発注・翌月末振込。最低保証分は四半期前払いで交渉中(先方の予算決裁の都合で期間一括発注の可否を相談中)。契約書とEDI発注書の優先関係を明記したい
開催確定	会場・日程は開催1ヶ月前までに先方が確定(月別シフトは前月1日)。会場要件:施錠できる非公開の控室、関係車両の駐車場
キャンセル料	確定後のキャンセルは、1ヶ月前〜14日前30%/13日前〜7日前50%/6日前〜当日100%(1現場あたりの単価に対して)
中途解約	条項を置かない(10/24法務判断。先方提示資料からも削除)
従量費用	現場諸経費20,000円/日、3連休等の3日目+100,000円/日、MCオプション+30,000円/日、フル運営オプション+220,000円/日(会場単位)。交通運搬費・宿泊費・スーツ送料は全国基準料金表(別紙)により実費
実施エリア・キャラクター	関信越エリア(埼玉・茨城・群馬・栃木・山梨・長野・新潟)は2027年1〜3月は実施不可(4月以降は可)。ウルトラセブンは対象外。出演は8ヒーロー(初代ウルトラマン、タロウ、ティガ、ダイナ、ゼロ、アーク、オメガ、テオ)、権利調整により一部変更の場合あり
役割分担・安全	先方が主催者としてイベント保険・JASRAC申請・会場管理・来場者の安全管理を負う。当社はキャラクター運用の安全基準(運営マニュアル・レクチャー)を提供。運営マニュアルと実施確認書の様式は別紙
不可抗力	天災・感染症・会場都合による中止の扱い(キャンセル料の適用可否、最低保証への算入可否)は

	法務と後日協議(10/24)
その他一般条項	秘密保持(特別価格と最低保証の条件を含む)、反社会的勢力排除、損害賠償(上限)、解除、準拠法・管轄、電子契約の可否

4. (B)IP ライセンス契約 タームシート

条項	合意内容・当社案
許諾の内容	ウルトラマンシリーズのキャラクター(8 ヒーロー)を、先方の店頭イベント告知、イベントキット、店頭訴求ツール、LP/Web、SNS で使用する権利。作成物の監修を含む
地域・期間	日本国内。締結日(2026 年 10 月末)〜2028 年 12 月 31 日
対価	ライセンス料 4,000 万円(2,000 万円/年×2 年)。契約締結時に全額請求し、一括前払い。返金なし。入金期限は締結から 1 年以内であることが会計上の要件(実務は締結後の翌月末振込を想定)
作成許諾ロイヤリティ	先方が制作するイベントキット・ノベルティ・店頭訴求ツールについて、作成費用(製造原価)の 20%。製造数量ベースの最低保証を期間ごとに設定(前半:2027 年 1 月〜2028 年 3 月の 15 ヶ月分/後半:2028 年 4〜12 月の 9 ヶ月分)。未達分は期末確定・返還なし。製造数量は四半期ごとに報告、当社の確認権を置く。工場からのエビデンス(納品書等)の提出を必須とする(10/24 法務)
監修・申請	品目ごとに当社の仮申請(回答約 15 営業日)を経て制作。先方で加工した制作物の監修は 5 営業日。告知物は KV3 営業日・Web 流用 1〜2 営業日・チラシ 1〜2 営業日
制作ルール	クレジット「©円谷プロ」を左下に表記。他社キャラクターとの混在不可(先方自社キャラクターは可。同一盤面の混在は個別協議)。ノベルティはお子様向け玩具・菓子類など不可の品目あり。非公式商品の使用・販売・装飾利用の禁止
素材	当社提供素材(集合ビジュアル・個体素材・ロゴ・キャラなし背景素材)の使用範囲は本件に限定。キャンペーン KV は先方制作(当社受託も可)
権利帰属	先方制作物に含まれるキャラクター部分の権利は当社に帰属。先方はキャンペーン期間中に限り使用可。契約終了後の在庫・告知物の処分(セルオフ期間の要否)を定める
排他	契約期間中、当社は国内の他の携帯キャリア 3 社と店頭イベントの契約を行わない。範囲は「店頭イベント」に限定し、商品化・映像・広告出演など他の権利には及ばないことを明記
表明保証・第三者権利	当社はキャラクターの権利保有を保証。先方制作物の第三者権利(写真・音楽・フォント等)は先方の責任
その他一般条項	秘密保持、反社会的勢力排除、解除(契約違反・

	信用不安)、損害賠償、準拠法・管轄

※ (B)には(A)への言及を一切入れない(第 2 章)。排他条項は(B)の権利に付随する条件として置く。

5. 法務に特にご判断いただきたい論点

1. 独立性の担保:(A)(B)を別契約として、法的に独立して成立・終了する構成にできるか。片方の解除が他方に波及しない旨の条項を置くか、あえて相互の言及を避けるか

2. 排他条項の範囲:「携帯キャリア 3 社との店頭イベント契約をしない」の射程(対象事業者、イベントの定義、期間)。当社の既存契約との抵触有無を社内で確認したい(本件では先方に既存契約の内容を開示しないため、抵触を避ける文言の設計をお願いしたい)

3. 最低保証の法的性質:未実施分の請求を「違約金」ではなく「役務提供の対価(体制確保の対価)」として構成できるか。公序良俗・過大な損害賠償額の予定と見られないか

4. キャンセル料と不可抗力:確定後キャンセル料の有効性。天災・感染症・会場都合の中止を最低保証にどう算入するか(当社案:当社帰責でない中止は最低保証の消化として扱う)

5. 事故・損害の責任分担:先方主催イベントでの来場者事故、キャラクターの毀損、肖像・SNS 投稿の扱い。当社の損害賠償上限は設定しない方向が妥当(10/24 法務)。先方との協議対象

6. 発注書との優先関係:本契約を優先適用する(10/24 法務)。先方の購買規程に最低保証・前払いが収まるかは先方に確認

7. 下請法の適用有無:本件は該当しない(10/24 法務)

8. テスト期間(2026 年 9〜10 月)の取引整理:本契約のスコープ外(10/24 法務)。テスト分(1,110 万円+ノベルティ・実費)は発注書・請求書で完結させる

9. 契約終了時の処理:在庫ノベルティ・告知物の処分、素材データの返却・消去、未精算分の確定

10. 電子契約:電子契約で進める(10/24 法務)。先方の利用サービスを確認

6. 会計要件チェックリスト(経理と合意済み・契約書に反映)

- (A)(B)それぞれに、契約期間・履行義務・入金時期を明記
- (A)第 1 期の対価が「2027 年 1〜3 月に 390 現場分を消化する対価」であること、最低保証・返還なし
- (A)の最低保証は返金不能・無条件。未達でも請求、超過分は追加精算
- (B)のライセンス料は契約時に全額請求、1 年以内に入金、返金なし
- (B)に(A)を前提とする記載、(A)不履行時の返金条件を入れない
- 作成許諾の最低保証は期間ごとに設定し、未達分は期末確定
- 精算期間の定義と精算確定日(各期末)を明記

7. 先方に開示しない事項(契約書・交渉で触れない)

- 当社の既存契約の相手方・内容・条件。エリア制限の理由も記載しない(「実施不可」の事実のみ)

- 通常価格の内訳・当社原価・社内シミュレーション値。特別価格の根拠は「年間契約と最低開催数保証が前提」とだけ記載
- 他社 IP の実績・条件

8. 法務 MTG(10/24)の結論と残論点

結論

- 中途解約条項は置かない。先方提示資料・見積の記載も削除
- 作成許諾の製造数量報告には工場からのエビデンスを必須とする
- 当社の損害賠償上限は設定しない方向。先方との協議対象
- EDI 発注書と本契約は本契約を優先適用
- 下請法は本件に関係なし。テスト期間分は本契約のスコープ外
- 電子契約で進める

残論点(ドラフト作成と並行して確認)

- 論点 1:(A)(B)の独立性の担保方法(相互不言及か、解除の非波及条項か)
- 論点 2:排他条項の射程と当社既存契約との抵触確認
- 論点 3:最低保証の法的性質(対価としての構成)
- 不可抗力による中止の扱い(後日協議)
- 論点 9:契約終了時の在庫・告知物・素材データの処理

9. 参照資料(すべて社内フォルダに保存済み)

資料	用途
SB 様提示用_実施条件とお願い(10/23 2 年版)	先方提示済みの条件原文
SB 様提示用_お見積り_最低保証プラン(10/23 2 年版)	金額・精算期間・備考
SB 様提示用_月別ライン供給計画_24 ヶ月版/エリア別ライン供給計画	最低保証現場数の根拠(別紙候補)
監査法人説明用_SB 契約収益認識論点ペーパー v3	経理との合意内容・会計要件
SB 提出済み資料一覧(台帳)	先方に約束済みの条件の一覧
運営マニュアル・実施確認書様式・全国基準料金表	(A)の別紙候補(菅野さん作成)

以上